

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2705/2536

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
นาย เจ็กมิ่ง แซ่ก้วย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

โจทก์มอบอำนาจให้ พ. ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งโดยระบุในหนังสือมอบอำนาจผิดพลาดไปว่าให้ฟ้องต่อศาลแพ่งธนบุรี การระบุชื่อศาลที่จะฟ้องร้องผิดพลาดเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจแต่ก่อนส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโจทก์ได้ยื่นใบมอบอำนาจใหม่ระบุว่า มอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่ง ถือได้ว่าโจทก์ได้แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 คือปัญหาแรก โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ยื่นพร้อมคำฟ้องระบุว่าให้ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแพ่งธนบุรีมิได้มอบอำนาจให้ฟ้องต่อศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) นั้น เห็นว่าการที่โจทก์มอบอำนาจให้นาย

พิทยา เพชรพลอย ฟ้องคดีนี้โดยระบุในหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 ว่าให้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งธนบุรีนั้นเป็นการระบุชื่อศาลที่จะฟ้องร้องผิด พลาดอันเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจแต่ต่อมาก่อนส่ง หมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโจทก์ได้ยื่นใบมอบอำนาจใหม่ตามสำเนาเอกสาร ท้ายคำร้องของ โจทก์ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2533 ระบุว่ามอบอำนาจให้ฟ้อง จำเลยทั้งสองต่อศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) ถือได้ว่าโจทก์ได้แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ อำนาจฟ้องของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลล่างทั้ง สองวินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ